

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5029943-74.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES

IMPETRANTE: MILTON JOSE VAZ

ADVOGADO(A): RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

ADVOGADO(A): RENILDA MULINARI PIOTO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SERRA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, denegar a segurança. Sem sucumbência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5029943-74.2024.4.02.5001

500003473964 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5029943-74.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES

IMPETRANTE: MILTON JOSE VAZ

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SERRA

RELATÓRIO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Milton José Vaz em face da decisão proferida em 10/05/2024 e 07/08/224 (ED), pelo Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Serra, nos autos do Processo 50007235520204025006, que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo do benefício concedido.

A decisão impugnada tem o seguinte teor:

Evento 146:

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende o pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo (06/02/2018) do NB 186.006.003-7.

Ocorre que, embora tenha sido reconhecido o direito à parte autora ao recebimento do benefício em sentença, a autora requereu a desistência da aposentadoria, em sede de recurso.

Desse modo, não tendo ocorrido o trânsito em julgado em relação à concessão da aposentadoria, não cabe a aplicação do Tema 1018¹ do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que homologada a desistência, não houve a concessão do benefício na via judicial.

Portanto, indefiro o requerimento formulado.

Intimem-se as partes para ciência, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Nada mais sendo requerido, proceda-se à baixa dos autos no sistema processual.

Evento 157:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora (evento 150, EMBDECL1), sob o seguinte argumento:

"o autor solicitou a DESISTENCIA DA ATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO, não sendo renunciado o direito aos reconhecimentos promovidos na ação, tanto que manteve o recurso que fora julgado, assim como o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E AGRAVO."

Embargos conhecidos, uma vez que apresentados dentro do prazo legal.

(...)

Em que pese a alegação da parte embargante, observa-se no relatório/voto proferido pela C. Turma Recursal:

3. Da petição de desistência.

Tendo em vista o requerimento formulado pelo autor ao evento 54 e a concordância do réu ao evento 66, homologo a desistência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Extingo o processo sem julgamento de mérito em relação ao referido pedido.

Por fim, concluiu:

Homologo a desistência parcial do autor, relativa ao pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Ademais, os recursos posteriormente interpostos limitaram-se a discutir averbação de períodos especial, não insurgindo-se contra a decisão citada acima.

Logo, conforme exposto, o que demonstra a parte embargante é sua insatisfação diante do entendimento do Juízo, de modo que a decisão guerreada está sem vícios em sua estrutura e sentido.

*Diante do exposto, conheço dos presentes embargos declaratórios, porém, **NEGO-LHES** provimento.*

Intimem-se.

Nada mais sendo requerido, proceda-se à baixa dos autos no sistema processual.

Alega o impetrante que, durante o curso da demanda, solicitou administrativamente benefício de aposentadoria, que foi concedido, sendo mais vantajoso que a benesse judicial, motivo pelo qual o solicitou aplicação do TEMA 1018 do STJ, requerendo o pagamento dos valores devidos em atraso do benefício menos vantajoso concedido na via judicial, enquanto segue beneficiário daquele concedido na via administrativa. Afirma que não houve pedido de desistência parcial, bem como que, mesmo que tivesse existido renúncia, o próprio julgado do Tema 1018 do TSJ possui essa previsão. Pede a concessão de liminar com suspensão do ato lesivo de arquivamento até julgamento do presente e, ao final, a concessão da segurança para o não arquivamento de demanda, determinando que se aplique o TEMA 1018 DO STJ com encaminhamento dos autos para levantamento dos valores devidos em atraso e respectiva expedição de precatório ou RPVs.

No evento 3, foi indeferida a liminar.

É o relatório.

VOTO

2. A questão a ser dirimida, no presente caso, diz respeito ao fato de ter sido homologada como desistência - no acórdão do evento 76 - a manifestação do autor no evento 54, a seguir transcrita:

***MILTON JOSE VAZ**, devidamente qualificado nos autos do processo em epigrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de suas procuradoras, expor e ao final requerer o que segue:*

*O autor manifesta que **no presente momento não tem interesse** na aposentadoria concedida no presente processo em virtude de antecipação de tutela, tendo em vista **NÃO SER BENEFICIO MAIS VANTAJOSO AO MESMO**.*

Vale a pena frisar que o autor não recebeu o primeiro pagamento do referido benefício e tampouco efetuou o saque do FGTS e PIS, sendo a desistência tempestiva, hipótese em que prevê o artigo 181-B do decreto 3048/99.

Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis. (Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

Parágrafo único. O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do primeiro de um dos seguintes atos: (Redação dada pelo Decreto nº 6.208, de 2007)

I - recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou (Incluído pelo Decreto nº 6.208, de 2007)

II - saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de Integração Social. (Incluído pelo Decreto nº 6.208, de 2007)

Informa ainda o autor que irá aguardar a concessão do benefício mais vantajoso.

*Ato continuo, requer que seja intimado a Agência da Previdência Social de Atendimento de Demandas Judiciais, para realizar o cancelamento da aposentadoria concedida no presente processo, **MANTENDO APENAS A AVERBAÇÃO DOS PERÍODOS COMUM E O DOS***

O acórdão considerou o seguinte:

3. Da petição de desistência.

Tendo em vista o requerimento formulado pelo autor ao evento 54 e a concordância do réu ao evento 66, homologo a desistência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Extingo o processo sem julgamento de mérito em relação ao referido pedido.

3. A decisão impugnada considerou não haver condenação a ser cumprida pelo INSS e o autor entende que a renúncia ao recebimento do benefício menos vantajoso não impede o recebimento das parcelas vencidas até a data de início do benefício mais vantajoso, deferido administrativamente, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no **Tema 1018** (trânsito em julgado em 16/09/2022) assim dispõe:

O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa.

4. Na inicial deste mandamus, ao se referir à petição de evento 54 (dos autos n. 5000723-55.2020.4.02.5006/ES), cujo conteúdo foi acima fotocopiado (item 2), a impetrante afirma que *"não há em qualquer linha do petitório pedido de desistência parcial da demanda, mas desinteresse na tutela concedida naquele momento."*

O fato é que o acórdão proferido (evento 76) interpretou a petição de evento 54 como desistência relativamente a uma parcela do pedido - especificamente o pedido de concessão de aposentadoria; e extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação ao referido pedido, com base no art. 485, VIII, do CPC.

Não me cabe avaliar, agora, se tal parcela do referido acórdão (evento 76 dos autos n.5000723-55.2020.4.02.5006/ES) está correta ou equivocada. Ocorre que erro material não houve. Erro material é algo corrigível mediante simples despacho; e cuja correção é incapaz de alterar o conteúdo da sentença.¹

Por conseguinte, é inviável expurgar, por via deste mandado de segurança, a disposição do acórdão que homologou a desistência da concessão do pedido de aposentadoria (ainda que o impetrante alegue o fato de não ter formulado tal pedido de desistência).

O meio processual adequado para o fim objetivado pelo impetrante é a **ação anulatória** prevista no artigo 966, §4º, do CPC.²

Em suma: (i) o ato atacado pelo *writ* é formalmente lícito, visto que observou a coisa julgada produzida na parcela do acórdão que homologou a desistência do pedido de concessão de aposentadoria; (ii) tal ato decisório está sujeito à anulação pela via prevista no CPC, não por meio de ação de mandado de segurança.

5. Voto no sentido de **denegar a segurança. Sem sucumbência.**

1. O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa.

1. "A sentença poderá conter inexatidões matérias ou erros de cálculos, de evidência meridiana. Inexatidões materiais que se percebem primo ictuoculi e que, sem maior exame, se verifica não traduzirem o pensamento ou a vontade do prolator da sentença. Engano ou lapso manifestos na expressão, na transmissão da palavra e que se evidenciam pela simples leitura da sentença: escreveu-se erradamente, ou omitiu-se, o nome de uma das partes, ou de terceiros; consideram-se três prestações de dez como devidas, mas ao seu produto deu-se o valor de vinte; onde deveria estar 31 de junho grafou-se 31 de julho. Em tais casos, a sentença poderá ser corrigida, mediante simples despacho, de ofício ou a requerimento das partes, pelo próprio juiz que a proferiu." (AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 3º volume. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 27).

2. § 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.